

La discrezionalità pianificatoria del Comune nella gestione degli spazi dove è consentito installare impianti pubblicitari

Tematica di notevole importanza e attualità, in cui si intersecano la libertà di iniziativa economica, la sicurezza stradale e la tutela di interessi pubblici come il decoro urbano e il paesaggio. Argomento da considerare con estrema sollecitudine in considerazione della novità normativa introdotta con l'articolo 5, comma 2, D.L. 19/2026, recentemente convertito in Legge 20 aprile 2026, n. 50, che vede l'introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) quale titolo per l'installazione di mezzi pubblicitari ad opera. Una novità importante che comporterà fin da subito cambiamenti sulle procedure amministrative di rilascio autorizzazioni con conseguenze dirette anche per la gestione del Canone Unico. Sul tema della discrezionalità pianificatoria del Comune nella gestione degli spazi dove è consentito installare impianti pubblicitari troviamo una recente sentenza del TAR Veneto la n. 704 del 1° aprile 2026 che offre importanti chiarimenti sui confini della potestà regolamentare comunale, confermando l'ampia discrezionalità dell'ente ma delineandone al contempo i limiti invalicabili. Il Tribunale Amministrativo ha ribadito un principio consolidato: l'adozione di regolamenti sulla cartellonistica pubblicitaria è espressione della discrezionalità pianificatoria e tecnico-amministrativa dell'ente locale. Tale potere consente al Comune di bilanciare la libertà di iniziativa economica, tutelata dall'articolo 41 della Costituzione, con la salvaguardia di interessi pubblici primari. Come si legge nella sentenza, le limitazioni all'installazione di impianti non sono di per sé incompatibili con la libertà d'impresa, in quanto espressione della potestà conformativa dell'Amministrazione nella disciplina dell'assetto del territorio. Tuttavia tale discrezionalità, deve essere esercitata attraverso scelte localizzative puntuali e motivate, e non tramite divieti generali e indiscriminati che alterano i meccanismi autorizzatori previsti dalla legge. Si legge nella sentenza: *"Ne consegue che le limitazioni all'installazione*

di impianti pubblicitari introdotte dal Regolamento impugnato non risultano, in via generale, incompatibili con la libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., essendo pur sempre espressione della potestà conformativa dell'Amministrazione nella disciplina dell'assetto del territorio e della circolazione stradale, in funzione della tutela degli interessi pubblici coinvolti." Tuttavia i giudici precisano che: *"Il riconoscimento di tale ampia discrezionalità regolamentare non esime, però, l'Ente locale dal rispetto dei limiti derivanti dalla normativa statale e dai principi generali dell'ordinamento. In particolare, la potestà regolamentare non può spingersi sino a introdurre divieti assoluti o generalizzati in ambiti già disciplinati dalla normativa primaria, né può sostituire il regime autorizzatorio previsto dalla legge, provocando un'interdizione indiscriminata dell'attività economica in questione."* La sentenza del TAR Veneto n. 704/2026 offre così una guida preziosa per gli enti locali. Essa conferma che il Comune dispone di ampi poteri per governare la pubblicità sul proprio territorio, ma tale potere deve essere esercitato attraverso strumenti di pianificazione che contengano scelte puntuali, motivate e proporzionate.